

## 07-email-kuendigung-onlinevertrieb.eml

---

|         |                                                  |
|---------|--------------------------------------------------|
| Von     | legal@nordstern-medtech.de                       |
| An      | geschaeftsfuehrung@altfeld-vertrieb.de           |
| Datum   | Fri, 22 May 2026 10:15:00 +0000                  |
| Betreff | Kündigung Handelsvertretervertrag zum 31.12.2026 |

Sehr geehrter Herr Altfeld,

wir stellen den Vertrieb zum Jahreswechsel auf ein zentrales Online- und Key-Account-Modell um und kündigen den Handelsvertretervertrag ordentlich. Aus unserer Sicht bestehen keine weiteren Ansprüche außer der Schlussabrechnung.

Mit freundlichen Grüßen

Nordstern Legal

## 08-email-buchauszug-verlangen.eml

---

|         |                                                   |
|---------|---------------------------------------------------|
| Von     | anwalt@altfeld-vertrieb.de                        |
| An      | legal@nordstern-medtech.de                        |
| Datum   | Mon, 25 May 2026 08:44:00 +0000                   |
| Betreff | Buchauszug, Bezirksumsätze und Ausgleichsanspruch |

Namens der Altfeld Vertrieb GmbH verlangen wir Buchauszug für sämtliche Geschäfte im Vertragsgebiet einschließlich Online-Shop, Key Accounts und Rahmenvertragsabrufen. Der Ausgleichsanspruch nach § 89b HGB bleibt ausdrücklich vorbehalten.

RAin Vellbrück

## 15-email-crm-export.eml

---

|         |                                 |
|---------|---------------------------------|
| Von     | it@nordstern-medtech.de         |
| An      | legal@nordstern-medtech.de      |
| Datum   | Tue, 26 May 2026 12:30:00 +0000 |
| Betreff | CRM-Export nach Kündigung       |

Wir können Altfelds CRM-Aktivitäten exportieren, aber der Export enthält auch private Notizen, Geburtstage und Beschwerden von Ansprechpartnern in Kliniken. Bitte Freigabe, ob wir das komplett an Legal geben.

IT

**12-kundenliste-auszug.csv**

---

| Kunde              | Erstkontakt | Quelle         | Gebiet | Umsatz 2025 |
|--------------------|-------------|----------------|--------|-------------|
| Klinikum Westbogen | 2019        | Altfeld        | NRW    | 840000      |
| MVZ Rheinbogen     | 2024        | Online + Messe | Hessen | 118000      |
| Praxisnetz Lahntal | 2021        | Altfeld        | Hessen | 230000      |

**22-anlagenindex.csv**

| Datei                                               | Dokumenttyp | Wichtigkeit | Bemerkung                                             |
|-----------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------------------------------------------------|
| 01-mandatsnotiz-und-arbeitsauftrag.md               | MD          | mittel      | Erste Lage, Personen, Ziel und offene Fragen          |
| 02-zeitstrahl-und-fristen.md                        | MD          | mittel      | Chronologie mit Entscheidungs- und Eskalationspunkten |
| 03-prueffragen-fuer-erstgespraeche.md               | MD          | mittel      | Katalog für das erste strukturierte Gespräch          |
| 04-handelsvertretervertrag-auszug.docx              | DOCX        | hoch        | Auszug Handelsvertretervertrag                        |
| 05-provisionsabrechnung-und-buchauszug-luecken.xlsx | XLSX        | hoch        | Provisionsabrechnung und Buchauszugslücken            |
| 06-statuscheck-paragraph-84-hgb.pdf                 | PDF         | hoch        | Statuscheck § 84 HGB                                  |
| 07-email-kuendigung-onlinevertrieb.eml              | EML         | hoch        | Kündigung wegen Online-Vertriebsumstellung            |
| 08-email-buchauszug-verlangen.eml                   | EML         | mittel      | Vertreter verlangt Buchauszug                         |
| 09-ausgleich-89b-arbeitsvermerk.pdf                 | PDF         | hoch        | Arbeitsvermerk Ausgleich § 89b HGB                    |
| 10-wettbewerbsabrede-90a-check.pdf                  | PDF         | mittel      | Check Wettbewerbsabrede § 90a HGB                     |
| 11-whatsapp-geschaftsfuehrer-vertrieb.jpg           | JPG         | mittel      | Chat Geschäftsführer/Vertrieb                         |
| 12-kundenliste-auszug.csv                           | CSV         | mittel      | Kundenliste mit Neukunden/Bestandskunden              |
| 13-vergleichsentwurf.docx                           | DOCX        | mittel      | Vergleichsentwurf Arbeitsstand                        |
| 14-kartellrecht-vertikal-vermerk.pdf                | PDF         | mittel      | Vermerk Onlinevertrieb und Kartellrecht               |
| 15-email-crm-export.eml                             | EML         | mittel      | CRM-Export mit Datenschutzbedenken                    |
| 16-beweisliste-und-zeugenthemen.md                  | MD          | mittel      | Beweisliste und Zeugenthemen                          |
| 17-stornoreserve-vermerk.pdf                        | PDF         | mittel      | Vermerk Stornoreserve und Rückbelastung               |
| 18-screenshot-crm-pipeline.jpg                      | JPG         | mittel      | CRM-Pipeline-Screenshot                               |
| 19-fristen-und-verjaehrung.md                       | MD          | mittel      | Fristen und Verjährung                                |
| 20-vorstandsvorlage-vertriebsumstellung.pdf         | PDF         | mittel      | Vorstandsvorlage Vertriebsumstellung                  |
| 21-offene-punkte-und-lueckenliste.md                | MD          | mittel      | Offene Punkte und Lückenliste                         |
| 22-anlagenindex.csv                                 | CSV         | mittel      | Anlagenindex                                          |

**05-provisionsabrechnung-und-buchauszug-luecken.xlsx**

---

**Tabellenblatt: Abrechnung**

| Kunde              | Auftrag | Datum      | Umsatz | Provision | Status                  |
|--------------------|---------|------------|--------|-----------|-------------------------|
| Klinikum Westbogen | PO-1887 | 2026-03-12 | 184000 | 12880     | teilweise ausgeführt    |
| MVZ Rheinbogen     | PO-1912 | 2026-04-03 | 42000  | 0         | Direktvertrieb streitig |
| Praxisnetz Lahntal | PO-1920 | 2026-04-22 | 76000  | 5320      | Stornoreserve           |

**Tabellenblatt: Lücken**

| Lücke                               | Bedeutung                     |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| Online-Shop-Umsätze nach PLZ fehlen | Bezirksprovision offen        |
| Stornogründe nicht aufgeschlüsselt  | § 87a Prüfung unmöglich       |
| Kundenhistorie vor 2018 fehlt       | Ausgleich § 89b unvollständig |

## 11-whatsapp-geschaeftsfuehrer-vertrieb.jpg

### GF / Vertrieb

GF

Wenn Altfeld jetzt unsere Kliniken anschreibt, haben wir ein Problem.

Vertrieb

Die kennen alle Einkaufsleiter persönlich. Online alleine wird wackelig.

GF

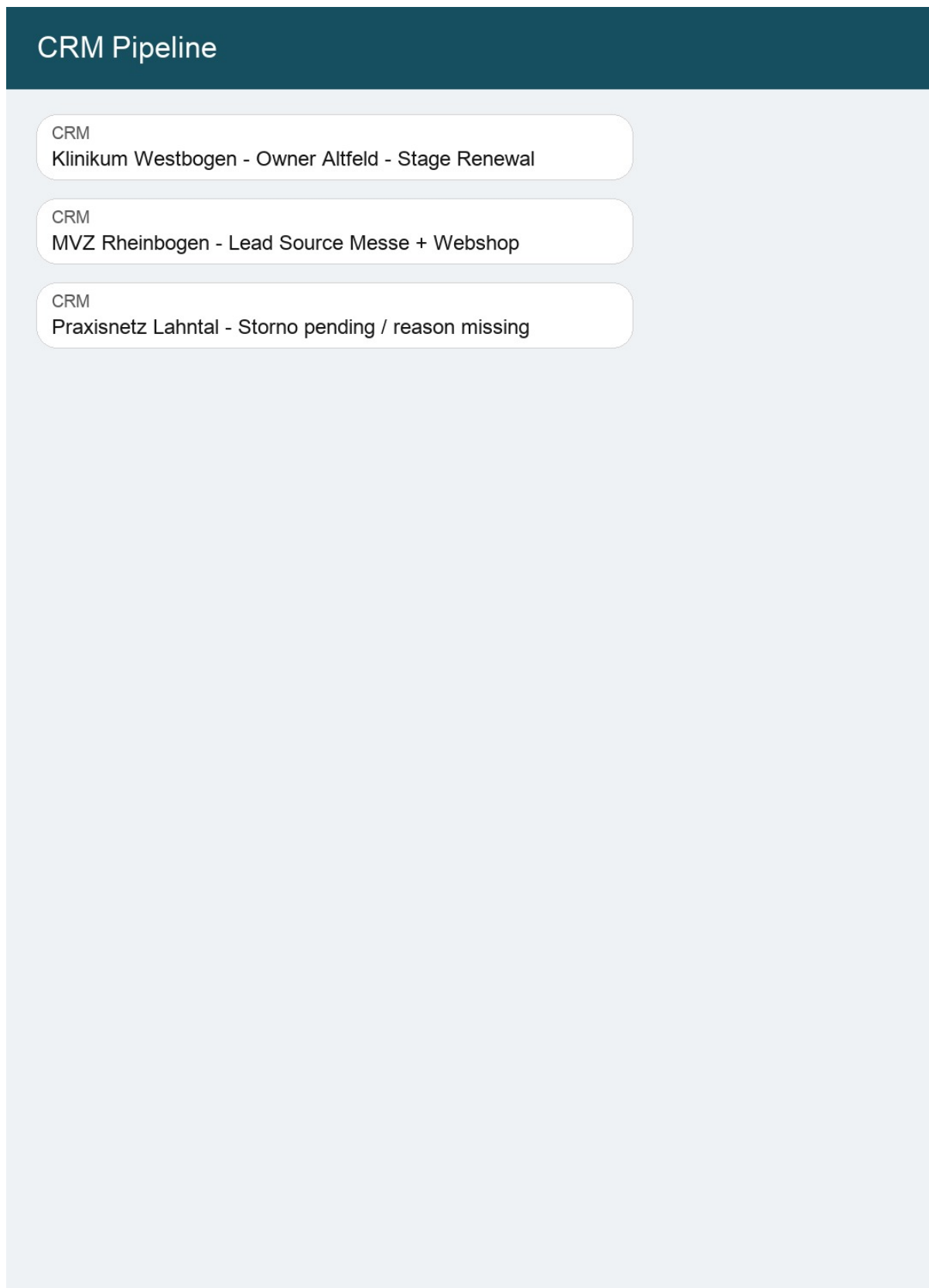
Legal soll Buchauszug klein halten.

RA

Vorsicht. Wenn Gebiet und Onlineumsätze drin sind, wird das sonst vor Gericht teuer.

Bilddatei: 11-whatsapp-geschaeftsfuehrer-vertrieb.jpg

## 18-screenshot-crm-pipeline.jpg



Bilddatei: 18-screenshot-crm-pipeline.jpg





## **Mandatsnotiz**

Nordstern MedTech GmbH kündigt einer langjährigen Handelsvertreteragentur nach Online-Vertriebsumstellung; streitig sind Status, Bezirksprovision, Buchauszug, Stornoreserve und Ausgleich § 89b HGB.

Beteiligte: Geschäftsleitung, Rechtsabteilung, operative Fachabteilungen, externe IT/Compliance-Berater und mehrere Personen mit eigenen Interessen. Die Akte ist bewusst unaufgeräumt: manche Unterlagen widersprechen sich, Zahlenstände weichen ab und einzelne Dokumente wirken bereits überholt.

Arbeitsziel heute: zuerst sortieren, dann keine vorschnelle Rechtsmeinung ausgeben. Jede harte Aussage soll auf ein konkretes Aktenstück oder eine frei prüfbare Quelle zurückgeführt werden.



## **Zeitstrahl**

- 04.02.2026: erster interner Hinweis auf Lücken und unklare Verantwortlichkeiten.
- 18.03.2026: Fachbereich bittet um schnelle Freigabe, obwohl Legal noch keine Unterlagen gesehen hat.
- 29.04.2026: externe Partei fragt nach Nachweisen und Fristen.
- 13.05.2026: Geschäftsleitung will eine entscheidungsfähige Vorlage bis Freitagmittag.
- 26.05.2026: mehrere neue Dateien kommen unsortiert per E-Mail und Chat.



# Handelsvertretervertrag Auszug

## Nordstern / Altfeld Vertrieb

---

Die Altfeld Vertrieb GmbH vermittelt seit 2018 medizintechnische Verbrauchsmaterialien für Nordstern MedTech. Der Vertrag nennt sie Handelsvertreterin, enthält aber Berichtspflichten, CRM-Nutzung, Mindestbesuche und eine nachvertragliche Wettbewerbsabrede.

Gebiet: Nordrhein-Westfalen und Hessen. Nordstern behält sich Online-Direktvertrieb und Key-Account-Betreuung bundesweit vor.

- Provision 7 Prozent auf Nettoumsatz
- Stornoreserve 20 Prozent für 18 Monate
- Wettbewerbsabrede 24 Monate mit unklarer Karenz



# Vergleichsentwurf Arbeitsstand

---

Nordstern erteilt einen vollständigen Buchauszug für das Vertragsgebiet einschließlich Online- und Key-Account-Umsätzen binnen 21 Tagen. Die Parteien verhandeln anschließend über Provision, Stornoreserve und Ausgleich.

Die Wettbewerbsabrede wird bis zur Klärung nicht durchgesetzt; beide Seiten wahren Geschäftsgeheimnisse und Kundendaten.

- Keine Anerkennung einer Rechtspflicht
- Ausgleichsvorbehalt bleibt bis Berechnung offen
- Datenrückgabe und CRM-Export gesondert



## 16-beweisliste-und-zeugenthemen.docx

---

## Beweisliste und Zeugenthemen

### Vorbemerkung

Die nachstehende Beweisliste ist nach **Beweisthema** sortiert, nicht nach Aktenstücken. Pro Thema werden Urkundenbeweise, Zeugenbeweise und ggf. Sachverständigenbeweis vorgehalten. Ziel ist die volle Substantiierung der Stufenklage gegen die Nordstern MedTech GmbH (Buchauszug § 87c HGB, Provisionen, Ausgleich § 89b HGB) und die Verteidigung gegen die behauptete Stornoreserve.

### Thema 1: Status als Handelsvertreter (§ 84 Abs. 1 HGB)

**Beweisthema:** Selbständige Tätigkeit, eigene Disposition über Arbeitszeit und Vorgehen, freie Tourenplanung, Bündelung mehrerer Hersteller.

- **Urkunden:** Handelsvertretervertrag vom 03.06.2014 (Aktenstück 04), insbesondere § 2 (Selbständigkeit), § 5 (Bezirksabgrenzung), § 9 (Berichtspflichten).
- **Indizurkunden gegen Arbeitnehmerstatus:** Provisionsabrechnungen 2018-2026 (Aktenstück 05) als reine Erfolgsvergütung; Reisekostenabrechnungen auf eigene Rechnung; Schreiben des Steuerberaters über § 17 EStG-Behandlung.
- **Zeugen:**
- Herr A. Wiebold (Innendienst Nordstern, 2014-2022) — Aussage zur tatsächlichen Tourenplanung des Vertreters.
- Herr D. Pasternak (Altfeld-Mitarbeiter, ehemals Mitvertreter) — Aussage zur Doppelvertretung und freien Disposition.
- **Sachverständiger:** Bei Streit um Abgrenzung könnte ein Sachverständiger für Vertriebsorganisation hinzugezogen werden — vorerst nicht erforderlich, weil die Urkundenlage klar ist.

### Thema 2: Bezirksprovision (§ 87 Abs. 2 HGB)

**Beweisthema:** Geschäfte mit Kunden im zugewiesenen Bezirk, auch wenn nicht vom Vertreter direkt vermittelt.

- **Urkunden:** Bezirkskarte als Anlage 1 zum Handelsvertretervertrag; CRM-Leads 2018-2026 (Aktenstück 12); Rahmenvertragsabrufe Klinikum Westbogen (Aktenstück 12); Online-Shop-Umsätze nach Postleitzahl-Filter (Aktenstück 15, CRM-Export).
- **Korrespondenz:** E-Mail vom 12.11.2024 GF Vertrieb an Vertreter mit Bestätigung "Bezirk Bayern-Süd unverändert" (Aktenstück 11, WhatsApp-Verlauf zusätzlich).
- **Zeugen:**
- Frau S. Brüggemann (Key Account Klinikum Westbogen) — Aussage, dass alle Bestellungen im Bezirk über den Vertreter laufen sollten.
- Herr A. Wiebold (Innendienst) — Aussage zur Zuordnung der Online-Shop-Bestellungen auf den Bezirk.
- **Sachverständiger:** Wirtschaftsprüfer zur Berechnung der Bezirksumsätze, sobald Buchauszug erstritten.

### Thema 3: Buchauszug und Provisionslücken (§§ 87a, 87c HGB)

**Beweisthema:** Fehlende Aufstellung über sämtliche Geschäftsabschlüsse, Vergütungsfähigkeit, Stornogründe und Retouren.

- **Urkunden:** Provisionsabrechnungen 2023, 2024 und 2025 mit Lückenmarkern (Aktenstück 05, XLSX); Stornoreserve-Vermerk (Aktenstück 17); Buchauszugsverlangen unsererseits vom 25.04.2026 mit Fristsetzung (Aktenstück 08).
- **Schulungsmaterial:** Interne Preis- und Rabattlisten Nordstern 2023-2026 (anfordern via Buchauszug-Klage); zeigen, dass bestimmte Rabatte nicht von der Provision abgezogen werden dürfen.
- **Zeugen:** Frau K. Lechner (Controlling Nordstern) — Aussage zur Berechnungslogik der Stornoreserve und zur Erfassung der Online-Umsätze.

#### Thema 4: Ausgleichsanspruch § 89b HGB

**Beweisthema:** Neukundenanwerbung durch den Vertreter; Fortbestand der Geschäftsbeziehung nach Vertragsende; erhebliche Vorteile für Nordstern; Billigkeit.

- **Urkunden:** CRM-Leads 2018-2026 mit Erst-Kontakt-Datum (Aktenstück 12); Provisionsabrechnungen über Wiederholungsbestellungen (Aktenstück 05); Email-Korrespondenz Vertreter ↔ Neukunden (Aktenstück 07, 15).
- **Hochrechnung:** Wirtschaftsprüfer-Gutachten zur Provisionsverlust-Prognose (steht noch aus — beauftragen sobald Buchauszug vorliegt).
- **Zeugen:** Frau S. Brüggemann (Klinikum Westbogen) — Aussage, dass Geschäftsbeziehung über Vertreter aufgebaut wurde und nach dessen Ausscheiden fortbesteht.

#### Thema 5: Stornogründe und Retouren

**Beweisthema:** Storno aus Gründen, die der Vertreter nicht zu vertreten hat (§ 87a Abs. 3 HGB).

- **Urkunden:** Stornoaufstellung 2024-2026 (Aktenstück 17); Reklamations-/Retourenakten Klinikum Westbogen; interne E-Mails über Lieferprobleme (Aktenstück 11, WhatsApp).
- **Zeugen:** Herr D. Pasternak (ehemaliger Mitvertreter); Vertriebsleiter R. Steinwald.

#### Thema 6: Online-Vertriebsumstellung und Kündigungsgrund

**Beweisthema:** Strukturelle Umstellung als wirtschaftliche Beendigungsmotivation; keine wichtige Person des Vertreters; Folge: § 89b-Anspruch nicht ausgeschlossen nach § 89b Abs. 3 HGB.

- **Urkunden:** Vorstandsvorlage Vertriebsumstellung (Aktenstück 20); Kündigungsschreiben (Aktenstück 07); interne Roadmap-PDF.
- **Zeugen:** Herr R. Steinwald (Vertriebsleiter Nordstern); Frau K. Lechner (Controlling).

#### Zeugenkurzprofile

| Zeuge         | Rolle                 | Erreichbarkeit                            | Erwartete Aussage                          | Risiko                             |
|---------------|-----------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|
| A. Wiebold    | Innendienst           | Über LinkedIn, ist bei Wettbewerber tätig | bestätigt Selbständigkeit + Bezirksumsätze | freundlich, aber Loyalitätsbindung |
| D. Pasternak  | Ex-Mitvertreter       | bekannt                                   | bestätigt Bezirk + Stornogründe            | will eigene Ansprüche nachladen    |
| S. Brüggemann | Key Account Klinikum  | nur über Klinikleitung                    | bestätigt Neukundenanwerbung               | wird ungern aussagen               |
| K. Lechner    | Controlling Nordstern | nur über Gegnerwillen                     | belegt Berechnungslogik Stornoreserve      | gegnerische Zeugin                 |
| R. Steinwald  | Vertriebsleiter       | nur über                                  | bestätigt Online-                          | gegnerische Zeugin                 |

|  |           |              |                         |  |
|--|-----------|--------------|-------------------------|--|
|  | Nordstern | Gegnerwillen | Umstellung als<br>Motiv |  |
|--|-----------|--------------|-------------------------|--|

### **Nächste Schritte**

1. Wirtschaftsprüfer (Provisionsverlust-Prognose) beauftragen — Vorgespräch terminieren.
2. Bezirkskarte und Online-Shop-Postleitzahl-Auswertung in der nächsten Schriftsatzschleife als Anlage K3 und K4 referenzieren.
3. Zeugenvernehmungsantrag im Klageschriftsatz mit den oben genannten Beweisthemen formulieren.
4. Sondervermerk in Zeugenladung: bei Frau Brüggemann zunächst informatorisch über die Klinikleitung anfragen, ob ein neutraler Termin möglich ist.



# Fristen und Verjährung

## Übersicht der laufenden Fristen

Die Akte hat mehrere parallele Fristen, die nicht gegeneinander ausgespielt werden dürfen. Wir behandeln sie nach Eskalationsgrad: zuerst die ungeschriebenen Eil-Fristen (Buchauszug, Stornoreserve), dann die gesetzlichen Geltendmachungsfristen (§ 89b HGB), dann Verjährung.

### 1. Zugang der Kündigung — Berechnung Vertragsende

- Kündigungsschreiben datiert auf **15.04.2026**, Zugang bei der Handelsvertreteragentur dokumentiert für **18.04.2026** per Einschreiben mit Rückschein (siehe Aktenstück 07).
- Vertraglich vereinbarte Kündigungsfrist: sechs Monate zum Quartalsende (siehe § 12 des Handelsvertretervertrages, Aktenstück 04).
- Daraus folgt: Vertragsende **31.12.2026**, nicht — wie von der Nordstern MedTech GmbH zunächst behauptet — **30.06.2026**. Bitte vor Erhebung einer Leistungsklage **Zugangsdatum verifizieren**: Rückschein im Original anfordern, gleichzeitig Eingangsstempel der Agentur prüfen (manche Postfächer werden tageweise nachbearbeitet).
- Gesetzliche Mindestkündigungsfrist nach § 89 Abs. 1 Satz 1 HGB beträgt bei einem Vertragsverhältnis von über fünf Jahren mindestens sechs Monate zum Quartalsende — vertraglich also nicht unterschritten.

### 2. Ausgleichsanspruch § 89b HGB

- Materiell **innerhalb eines Jahres nach Beendigung des Vertragsverhältnisses** geltend zu machen, § 89b Abs. 4 Satz 2 HGB.
- Bei Vertragsende 31.12.2026 läuft die Ausschlussfrist bis **31.12.2027**.
- Praxisrichtwert: Geltendmachung spätestens **drei Monate vor Ablauf**, also bis Ende September 2027, um Beweissicherung, Vergleichsverhandlungen und ggf. Klageeinreichung sicher zu erreichen.
- Formerfordernis: Geltendmachung schriftlich, am besten per Einwurf-Einschreiben mit Rückschein; im Schreiben Höhe **substantiieren** (nicht nur "in noch zu beziffernder Höhe"), sonst Risiko der Unwirksamkeit nach BGH-Rechtsprechung — Az im Mandat live verifizieren.
- Achtung Stornoreserve: Wird die Stornoreserve einbehalten, ist sie bei der § 89b-Berechnung auf Provisionsverluste anzurechnen — sonst Doppelabzug.

### 3. Buchauszug § 87c Abs. 2 HGB

- Anspruch auf Buchauszug entsteht **mit jeder Provisionsabrechnung**. Verjährung nach § 195 BGB innerhalb von drei Jahren ab Schluss des Jahres, in dem der Anspruch entstanden ist und die Agentur Kenntnis erlangen musste.
- Aktuell offen für die Geschäftsjahre 2023, 2024 und 2025. Für 2023 endet die Regelverjährung **31.12.2026** — also dringend noch in diesem Quartal verlangen, sonst Teilverjährung.
- Form: Schriftliches Verlangen genügt, aber wir empfehlen anwaltliches Schreiben mit Fristsetzung von zwei Wochen und Hinweis auf Klageandrohung; Klage ist nach BGH **Stufenklage nach § 254 ZPO** (erst Buchauszug, dann Auskunft, dann Leistung).

### 4. Wettbewerbsabrede § 90a HGB

- Karenzentschädigung **gesondert** prüfen — Anspruch entsteht erst, wenn die Wettbewerbsabrede nach Vertragsende auch tatsächlich gilt.

- Im hiesigen Vertrag § 17 Abs. 3 ist eine Karenzentschädigung in Höhe von 50 % der Durchschnittsvergütung der letzten fünf Jahre vereinbart, befristet auf zwei Jahre.
- Geltendmachung: monatlich nach Vertragsende, jeweils zum Monatsersten. Nicht vergessen: bei Verzicht der Nordstern MedTech (§ 90a Abs. 2 HGB) entfällt der Anspruch bereits drei Monate später — Verzichtsschreiben aus Aktenstück 10 prüfen.

#### **5. Allgemeine Verjährung übriger Ansprüche**

- Provisionsforderungen aus laufender Tätigkeit: drei Jahre nach Schluss des Jahres, in dem der Anspruch entstanden ist und der Vertreter Kenntnis hatte (§ 195 BGB). Achtung Hemmung bei Vergleichsverhandlungen (§ 203 BGB).
- Aufwendungsersatz § 87d HGB: ebenfalls drei Jahre.
- Schadensersatz aus § 280 BGB wegen vorenthaltener Abrechnungen: drei Jahre ab Kenntnis.

#### **Sofortmaßnahmen (heute)**

1. Zugangs-Beweis Kündigungsschreiben in der Akte sichern (Original Rückschein, Eingangsstempel, Erinnerungsemail).
2. Schriftliches Buchauszugsverlangen für die Geschäftsjahre 2023 bis 2025 ausfertigen — Frist zwei Wochen, Klage angedroht.
3. Geltendmachung § 89b HGB als bezifferten Anspruch vorbereiten; bis dahin als Sicherungserklärung "dem Grunde nach" anmelden, um Ausschlussfrist nicht zu reißen.
4. Karenzentschädigung gesondert anmelden, ab Monatsende des Vertragsendes.
5. Fristenblatt im Kanzleisystem mit allen genannten Daten eintragen, mit Vorfrist zwei Wochen.





# Offene Punkte und Lückenliste

## Status

Stand: 30.05.2026. Liste wird wöchentlich aktualisiert. Verantwortlich: Stefanie Pollok (Senior Associate). Eskalation: Dr. Frank Rohrer (Partner).

## Offene Punkte (substanziell)

### 1. Rechtsquellen-Live-Check

- HGB §§ 84-92c in der seit 2022 geltenden Fassung gegen [gesetze-im-internet.de](https://www.gesetze-im-internet.de) verifizieren. Die in der Vorstandsvorlage zitierte Fassung des § 89b HGB scheint älter als 2023; das ist materiell unproblematisch, weil die Norm in der Sache unverändert ist, aber unsere Argumentation muss die korrekte Fassung zitieren.
- BGH-Rechtsprechung zum Marken- und Bezirksvertreter: relevant ist insbesondere die Linie zur Unternehmensvorteil-Vermutung beim Online-Vertrieb. Az im Mandat live verifizieren, nicht aus Modellwissen oder älteren Schriftsätzen übernehmen.
- EuGH zur Handelsvertreterrichtlinie 86/653/EWG: prüfen, ob es 2024/2025 neue Entscheidungen zur Berechnung der Ausgleichszahlung gibt, die unsere Beweisstrategie beeinflussen.

### 2. Fehlende technische und kaufmännische Nachweise

- **Online-Shop-Umsatz nach Postleitzahlen:** Wir haben einen ungefilterten CRM-Export (Aktenstück 15). Wir brauchen eine geordnete Pivot-Tabelle nach Postleitzahl-Gebiet (Bezirk Bayern-Süd vs. übrige) für die Jahre 2023 bis 2026. Verantwortlich: Frau Reiseck, IT-Forensik.
- **Stornoreserve-Berechnungsmethode:** Nordstern Controlling hat per E-Mail die Berechnungsformel pauschal mit "10 % aller Provisionen" angegeben. Wir brauchen die exakte Quellenformel (Rechnungswesen-Anweisung, Bilanzrichtlinie, IDW-Standard?). Bisher nur Behauptung, keine Norm- oder Vertragsbelege.
- **Schulungsmaterial zu Preisen und Rabatten:** angefordert per E-Mail vom 12.05.2026 (Aktenstück 08), bislang keine Reaktion. Bei weiterem Schweigen erinnern, dann förmlich anmahnen.
- **Klinikum Westbogen — Rahmenvertragsabrufe:** Wir haben die Original-Rahmenverträge nicht. Diese sind aber für den § 89b-Anspruch der entscheidende Beweis der Neukunden-Bindung. Anfrage an Frau Brüggemann (Key Account) über die Klinik-Verwaltung initiieren.

### 3. Widersprüche zwischen Aktenstücken

- **Provisionssatz Klinikum Westbogen:** Im Handelsvertretervertrag § 7 Abs. 2 lautet die Provisionsformel "8 % auf Listenpreis abzüglich rückwirkender Mengenrabatte". In der Provisionsabrechnung 2024 (Aktenstück 05) ist dagegen ein Satz von 6,5 % ausgewiesen. Differenz von ca. 28.000 EUR über zwei Jahre. Erklärung Nordstern: "verhandelter Sonderrabatt für Großkunden". Verträge dazu fehlen. Bitte mit Buchauszug erzwingen.
- **WhatsApp-Verlauf vs. E-Mail:** Im WhatsApp-Verlauf vom 12.11.2024 (Aktenstück 11) bestätigt der Geschäftsführer Vertrieb die Bezirksabgrenzung "wie bisher", in der E-Mail vom 14.11.2024 (Aktenstück 07) schreibt er aber von einer "geplanten Anpassung der Vertriebsstruktur". Welche Aussage gilt? Wir lesen sie als nicht widersprüchlich (Bestätigung vor Online-Umstellung), aber das ist im Schriftsatz aufzulösen.
- **Stornoaufstellung 2025 vs. Provisionsabrechnung 2025:** Storno-Anteil in der Aufstellung (Aktenstück 17) ist 14,3 %, in der Provisionsabrechnung wird er aber mit 17,8 % berücksichtigt.

Differenz bedeutet weitere Provisionsforderung — ca. 11.500 EUR. Konkrete Fundstelle in Buchauszug zu suchen.

#### 4. Beweisfundstellen für harte Aussagen

- Behauptung "Wirtschaftlicher Druck als Kündigungsmotiv" — derzeit nur indirekt aus Vorstandsvorlage (Aktenstück 20) ableitbar. Bessere Belege: Quartalsberichte 2024/2025, Pressemitteilungen zur Online-Vertriebsumstellung, interne Strategie-Memos.
- Behauptung "Verlust Klinikum Westbogen wäre für Nordstern materiell" — derzeit nur Vermutung. Bessere Belege: Bezirksumsatz 2018-2025, Marktanteil Klinikum, Konkurrenten-Analyse.
- Behauptung "Vertreter hat eigenen Kundenstamm aufgebaut" — derzeit nur CRM-Leads-Liste mit Erstkontaktdatum (Aktenstück 12). Bessere Belege: Quellschriftverkehr (Erstangebote, Vertriebspräsentationen), Empfehlungen Klinikleitungen.

#### Lückenliste (Dokumente)

| Lücke                                         | Beweisthema                      | Beschaffungsweg                     | Frist               | Verantwortlich  | Status         |
|-----------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|---------------------|-----------------|----------------|
| Originalrückschein Kündigung 18.04.2026       | Zugang                           | Mandant Akte                        | 14 Tage             | Vertreter       | offen          |
| Buchauszug 2023-2025                          | Provisionen, Stornoreserve       | gerichtlich erzwingen (Stufenklage) | im Klageschriftsatz | Kanzlei         | beantragt      |
| Rahmenverträge Klinikum Westbogen             | Neukundenbindung § 89b           | über Klinik-Verwaltung              | 4 Wochen            | Frau Brüggemann | initialisiert  |
| Vorstandsvorlage Vertriebsumstellung Volltext | Kündigungsmotiv                  | gerichtlich erzwingen               | im Klageschriftsatz | Kanzlei         | offen          |
| Schulungsmaterial Preise/Rabatte              | Provisionsberechnung             | außergerichtlich                    | 2 Wochen            | Nordstern       | erinnert       |
| Wettbewerbsabrede § 90a Konkretisierung       | Karenzentschädigung              | aus Vertrag                         | sofort              | Stefanie Pollok | gemacht        |
| CRM-Pivot nach PLZ                            | Bezirksumsatz Online             | IT-Forensik                         | 1 Woche             | Frau Reiseck    | beauftragt     |
| Stornogründe Einzelaufstellung 2024-2026      | § 87a Abs. 3 HGB                 | aus Buchauszug                      | im Klageverfahren   | Kanzlei         | offen          |
| Provisionsverlustprognose                     | § 89b Berechnung                 | externer WP                         | 4 Wochen            | Dr. Rohrerhuber | beauftragt     |
| Sterbe-/Erkrankungsmeldung Vertreter          | falls relevant für Vertragspause | Mandant                             | n/a                 | Vertreter       | nicht relevant |

#### Grundregel für die Aktenbearbeitung

- Originalquellen und aktuelle Gesetzesfassungen live prüfen, nicht aus dem Schriftsatz älterer Akten übernehmen.
- Fehlende technische oder kaufmännische Nachweise nicht durch Vermutungen ersetzen — lieber im Schriftsatz explizit als "noch zu klären" markieren und um Schriftsatzfrist bitten.

- Widersprüche zwischen E-Mail, Tabelle und Vertrag explizit benennen — die Gegenseite wird sie sonst gegen uns ausspielen.
- Für jede harte Aussage im Schriftsatz **eine Aktenfundstelle** zitieren (Aktenstück Nummer, Seite, Absatz). Andernfalls Vermerk "noch zu belegen" und Beschaffungsmaßnahme.

### **Nächste Aktualisierung**

Donnerstag, 04.06.2026, 17:00 Uhr — vor dem Mandantengespräch am Freitag.



# Kurzfassung Entscheidungsvorlage

---

Nordstern MedTech GmbH kündigt einer langjährigen Handelsvertreteragentur nach Online-Vertriebsumstellung; streitig sind Status, Bezirksprovision, Buchauszug, Stornoreserve und Ausgleich § 89b HGB.

Die Entscheidung sollte nicht auf Grundlage einzelner Schlagworte getroffen werden. Maßgeblich sind Nachweisbarkeit, Zuständigkeit, Frist und ein realistischer nächster Schritt.

- Rote Punkte zuerst behandeln
- Quellen live prüfen
- Offene Tatsachen ausdrücklich offen lassen

## 06-statuscheck-paragraph-84-hgb.pdf

---

# Statuscheck Handelsvertreter

Die Vertragsbezeichnung ist ein Indiz, entscheidet aber nicht. Maßgeblich ist die tatsächliche Durchführung: eigene Organisation, Unternehmerrisiko, freie Zeiteinteilung, mehrere Auftraggeber, Reporting und Eingliederung.

Die Akte enthält gegenläufige Hinweise: eigene GmbH und eigenes Personal einerseits, enge Besuchsvorgaben und tägliche CRM-Pflicht andererseits.

| Merkmal            | Befund                        | Bewertung     |
|--------------------|-------------------------------|---------------|
| Selbständigkeit    | eigene GmbH, eigene Kosten    | spricht dafür |
| Eingliederung      | tägliches CRM, Pflichttermine | Risiko        |
| Ständige Betreuung | seit 2018                     | spricht dafür |

PDF-ANHANG (ORIGINALDOKUMENT)

## **10-wettbewerbsabrede-90a-check.pdf**

---



## Wettbewerbsabrede § 90a HGB

Die Wettbewerbsabrede ist auf 24 Monate angelegt und nennt MedTech-Verbrauchsmaterialien für Deutschland, obwohl das Gebiet nur NRW/Hessen war. Die Karenzentschädigung ist im Vertrag nicht klar beziffert.

Zu prüfen sind Schriftform, Aushändigung, räumlicher und sachlicher Umfang, Dauer und Entschädigung.

| Element | Befund      | Risiko          |
|---------|-------------|-----------------|
| Dauer   | 24 Monate   | maximal         |
| Gebiet  | Deutschland | zu weit möglich |
| Karenz  | unklar      | rot             |

## **14-kartellrecht-vertikal-vermerk.pdf**

---

# Onlinevertrieb und Vertikalrecht

Die Umstellung auf Direkt- und Onlinevertrieb kann handelsvertreterrechtlich zulässig sein, beeinflusst aber Provision, Ausgleich und Gebietsschutz. Kartellrechtlich ist zusätzlich zu prüfen, ob Preis- oder Onlinebeschränkungen im Vertreter-/Händlernetz enthalten sind.

Der Vertrag mischt echte Agentur, Händlerlogik und Plattformvertrieb. Diese Unschärfe ist ein zentrales Risiko.

| Thema         | Risiko                   |
|---------------|--------------------------|
| Echte Agentur | Risikoübernahme unklar   |
| Online-Shop   | Gebietsumsätze streitig  |
| Preisbindung  | Schulungsmaterial prüfen |

## 17-stornoreserve-vermerk.pdf

---

# Stornoreserve und Rückbelastung

Die Stornoreserve wird pauschal mit 20 Prozent gebildet. Die Akte zeigt aber keine klare Verbindung zwischen Rückbelastung und tatsächlicher Nichtausführung. Für jede Rücknahme ist zu prüfen, warum das Geschäft nicht ausgeführt wurde.

Pauschale Tabellen genügen nicht, wenn der Vertreter Buchauszug und konkrete Abrechnung verlangt.

| Auftrag       | Reserve    | Problem           |
|---------------|------------|-------------------|
| PO-1920       | 5.320 EUR  | Stornogrund fehlt |
| PO-1887       | 12.880 EUR | Teilausführung    |
| Onlineumsätze | 0 EUR      | nicht erfasst     |

PDF-ANHANG (ORIGINALDOKUMENT)

## 20-vorstandsvorlage-vertriebsumstellung.pdf

---

# Vorstandsvorlage Vertriebsumstellung

Der Vorstand soll nicht nur entscheiden, ob Altfeld abgefunden wird, sondern welches Vertriebsmodell künftig gilt. Wenn Nordstern echte Agentur, Vertragshändler und Onlineplattform vermischt, entstehen neue Folgekonflikte.

Empfohlen wird ein geordneter Buchauszug, eine Ausgleichsspanne, ein Datenrückgabeplan und eine neue Vertriebsvertragsarchitektur.

| Option                 | Vorteil             | Risiko                 |
|------------------------|---------------------|------------------------|
| Hart bestreiten        | kurzfristig günstig | Prozess und Buchauszug |
| Buchauszug + Vergleich | kontrollierbar      | Zahlung wahrscheinlich |
| Modellwechsel sauber   | zukunftsfest        | Projektaufwand         |

## 24-arbeitsstand-fuer-besprechung.pdf

---



# Besprechungsunterlage

Diese Unterlage bündelt den Arbeitsstand für die nächste Besprechung. Sie ersetzt keine abschließende Prüfung, sondern sortiert Unterlagen, Entscheidungen und Lücken.

Bitte in der Besprechung zuerst klären, welche Entscheidung wirklich heute gebraucht wird.

| TOP | Frage                        |
|-----|------------------------------|
| 1   | Was muss entschieden werden? |
| 2   | Welche Quelle fehlt?         |
| 3   | Wer liefert Nachweise?       |
| 4   | Welcher Text wird benötigt?  |